THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số:05/2019JCCI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o--------

V/v: **Ý kiến đối với Dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi)**

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm2019

Kính gửi : Bộ Thương Binh Lao Động và Xã Hội
Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc Hội
Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam

Trước tiên, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự hỗ trợ của Chính phủ và các Cơ quan ban ngành đối với hoạt động của JCCI.

Chúng tôi xin cảm ơn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phản ánh nhiều nội dung và nguyện vọng của phía Người sử dụng lao động từ trước đến nay tại Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) tại trang chủ của Bộ ngày 25 tháng 04. Vì sự phát triển hơn nữa của ngành sản xuất Việt Nam, chúng tôi kính mong Quý cơ quan xem xét một số nội dung như sau:

1. Một số điểm chính

1) Dự thảo luật về làm thêm giờ, chúng tôi cho rằng việc gỡ bỏ quy định giới hạn về tổng số giờ làm thêm trong một tháng và việc nâng tổng số giờ làm thêm của người lao động trong "trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định" từ không quá 300 giờ lên không quá 400 giờ trong một năm là việc rất hiệu quả đối với hoạt động sản xuất kinh doanh có tính chất linh hoạt. Mặt khác, điều kiện để nâng thời giờ làm thêm được quy định tại Điều 108 Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) bản ngày 20 tháng 02 năm 2019 "trong trường hợp do yêu cầu sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có nhu cầu và người lao động đồng ý" đã bị xóa bỏ trong bản Dự thảo lần này. Để thực hiện việc sản xuất kinh doanh linh hoạt và nhanh chóng, các công ty có thể nâng thời gian làm thêm nếu đạt thỏa thuận, đồng ý từ phía Công Đoàn. Về quan ngại liên quan đến sức khỏe của Người lao động, chúng tôi nghĩ có thể xem xét và đảm bảo dựa trên thỏa thuận với Công đoàn. Vì vậy, kính mong Quý cơ quan không sửa đổi thành "trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định" mà hãy giữ nguyên "trong trường hợp do yêu cầu sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có nhu cầu và người lao động đồng ý thì 2 bên thỏa thuận làm thêm giờ" giống như Bản dự thảo ngày 20 tháng 02 năm 2019.

2) Về tiền lương làm thêm giờ, câu cuối Khoản 1 Điều 99 bản Dự thảo mới nhất (28/4) có quy định về "việc trả lương lũy tiến làm thêm giờ với mức lương cao hơn quy định ở khoản này thì do hai bên thỏa thuận để thực hiện" trong khi dự thảo ngày 20 tháng 2 năm 2019 không quy định việc trên. Hiện tại Công ty nào có ý định định trả lương cao hơn mức quy định của luật thì vẫn tiến hành thực hiện theo ý định của công ty đó. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị xóa bỏ câu này trong Bản Dự thảo.

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

3) Về việc quyết định cơ cấu mức lương tối thiểu được đưa ra tại Sáng kiến chung Nhật Việt WT-7-2, Quý cơ quan đã xem xét lại định nghĩa và phản ánh vào chương "tiền lương" với tư cách là các chuyên gia tham gia vào Hội đồng tiền lương quốc gia. Tuy nhiên, cho đến hiện nay phương pháp điều tra chi phí sinh hoạt tối thiểu cần thiết và khả năng trả lương của doanh nghiệp vẫn chưa được quy định. Vì vậy chúng tôi mong Quý cơ quan làm minh bạch các vấn đề để các cơ quan trung lập điều tra các đối tượng là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

2. Chi tiết

Các đề đạt nguyện vọng khác được ghi cụ thể trong tài liệu đính kèm văn bản này.

Cuối cùng, JCCI chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để trở thành cầu nối cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và các doanh nghiệp Nhật Bản. JCCI sẽ luôn là đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, tập trung ý kiến của các doanh nghiệp thành viên và đưa ra phương án để đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Do đó, rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ từ Chính phủ và các Cơ quan ban ngành.

Xin chân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- *Cục đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư*
- *Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam*
- *Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh*
- *Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng*

T/M Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
CHỦ TỊCH



NOBUFUMI MIURA

